

Утверждено
Индивидуальным предпринимателем
Дворецкой Ольгой Владимировной
от «01» сентября 2024 г.

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ**

(действует в случае приобретения Абонемента)

Индивидуальный предприниматель Дворецкая Ольга Владимировна, именуемый в дальнейшем "Студия", предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому "Клиент", заключить Договор на указанных ниже условиях.

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ является Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом первой оплаты предложенных Студией услуг в порядке, определенном настоящим Договором.

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносителен заключению Договора об оказании услуг. Датой заключения Договора считается дата внесения оплаты.

Акцептируя данную оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее заключенных со Студией Договоров на оказание услуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Студия обязуется предоставить, а Клиент или являющийся родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги:

- 1.1.1. Услуги по организации развивающего досуга детей в возрасте от 4 лет и взрослых;
- 1.1.2. Услуги оказываются в группах и в индивидуальном порядке по адресу: г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 4, офис 22;
- 1.1.3. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным Прайс-листом Студии и разделом 3 Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Студия обязуется:

- 2.1.1. Организовать досуг в виде развивающих и творческих занятий по курсам и мастер-классам;
- 2.1.2. Обеспечить Клиента необходимыми художественными материалами для проведения мастер-классов;
- 2.1.3. Утвердить Расписание занятий и разместить данное Расписание в помещении Студии;
- 2.1.4. Утвердить стоимость занятий и разместить Прайс-лист в помещении Студии;
- 2.1.5. Уведомлять Клиента о любых изменениях в Расписании занятий и Прайс-листе;
- 2.1.6. Формировать группы численностью не более 8 человек;

2.1.7. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Студия незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении Студии) и вызвать скорую медицинскую помощь;

2.1.8. Обеспечить противопожарную безопасность помещений Студии.

2.2. Студия вправе:

2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать программу проведения занятий;

2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий;

2.2.3. Не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к государственным праздникам;

2.2.4. Временно приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не взимается;

2.2.5. Изменять в одностороннем порядке стоимость услуг. При этом Исполнитель обязан уведомить Клиента не позже, чем за 5 календарных дней до вступления в силу указанных изменений;

2.2.6. Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате более 3 (трех) календарных дней.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора, на условиях раздела 3 Договора;

2.3.2. Приобретать самостоятельно:

- учебные пособия для развивающих занятий, рекомендованные педагогом;

- художественные материалы для творческих занятий, рекомендованные педагогом;

2.3.3. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение в соответствии с Расписанием оплаченных занятий и сроком действия Абонемента;

2.3.4. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки педагога и забрать сразу после окончания занятия;

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Студии;

2.3.6. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу Студии, в соответствии с законодательством РФ;

2.3.7. Контролировать действия своего ребенка в пределах Студии и нести ответственность за его действия и его безопасность;

2.3.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Студии, а также соглашаться с изменениями в Расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими им выходными днями. Подробная информация о режиме работы Студии в праздничные дни сообщается заранее на Доске объявлений;

2.3.9. Известить Студию об изменении своего контактного телефона.

2.4. Клиент вправе:

2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Студией, в соответствии с Расписанием при условии наличия места в группе;

2.4.2. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Студию, без возвращения уплаченного аванса;

2.4.3. Отказаться от получения (в письменном виде, в форме заявления либо в устной форме, позвонив по телефону: +7 (926) 428-11-44 от Исполнителя информационных смс-сообщений. В ином случае передача контактного номера Исполнителю расценивается как согласие получения на него смс-сообщений;

2.4.4. Отказаться (в письменном виде, в форме заявления) от проведения сотрудниками Студии фото- и видеосъемки на занятиях или праздничных мероприятиях с целью последующего использования Студией в рекламных целях, на сайте и на своих страницах в соцсетях.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Клиент осуществляет оплату услуг в авансовой форме, в соответствии с утвержденным Прайс-листом, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Студии;

3.2. Оплата за услуги производится не позднее первого дня занятий, в соответствии с тарифами Прайс-листа.

4. УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ

4.1. Посещая занятия в Студии, Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для получения Услуг, имеет представление о физической и моральной нагрузке во время посещения занятий;

4.2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей во время их нахождения на территории Студии до и после занятий, лежит на их законных представителях или сопровождающих их лицах. В случае, если предполагается, что ребенок может самостоятельно уходить из Студии после занятий, законному представителю этого ребенка необходимо предоставить письменное Заявление на самостоятельный уход;

4.3. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственность не несет. Все найденные на территории Студии вещи хранятся не более одного месяца, далее утилизируются;

4.4. В случае повреждения Клиентом либо лицами, находящимися вместе с ним во время посещения Студии, имущества Исполнителя Клиент возмещает нанесенный ущерб в полном объеме;

4.5. Для пользования Услугами Исполнителя Клиенту необходимо приобрести Абонемент, который необходимо отмечать при каждом посещении Студии;

4.6. В Абонементе указывается наименование приобретаемых услуг и посещаемого занятия, количество посещений, включенных в Абонемент, и срок действия;

4.7. Абонемент приобретается на групповые и индивидуальные занятия;

4.8. Количество занятий в Абонементе на групповые занятия на календарный месяц зависит от количества официальных рабочих, выходных и праздничных дней, а также установленного режима работы в Студии, и в каждом месяце может быть различным. При этом стоимость Абонемента меняется;

4.9. Стоимость Абонемента устанавливается в зависимости от вида, продолжительности и количества посещений в неделю в соответствии с действующим Прайс-листом цен на услуги; 4.10. В случае внесения Исполнителем изменений в Прайс-лист цен на услуги, стоимость Абонемента, приобретенного до изменения цен, не меняется;

4.11. Абонемент считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

4.12. В случае отсутствия педагога, Исполнитель может его заменить либо перенести занятия на другое время. При отказе Клиента от посещения занятий в случае замены постоянного педагога или времени проведения занятий, стоимость пропущенных Клиентом занятий не компенсируется;

4.13. В случае отмены занятия Исполнителем и отсутствия возможности перенести его на другое время, стоимость этих занятий засчитывается при приобретении следующего Абонемент;

4.14. В случае нахождения Клиента в стационаре (больнице) на лечении и при наличии подтверждающего документа из медицинского учреждения Исполнитель может перенести оплату пропущенных занятий полностью на следующий месяц;

4.15. В случае пропуска индивидуальных занятий по причине болезни, при условии предупреждения Исполнителя заранее (не позже, чем накануне до 19:00 часов) оплата занятия сохраняется в течение 1 (одного) месяца, следующего за текущим, при условии приобретения Абонемент на следующий месяц. При этом время, закрепленное в Расписании за Клиентом, сохраняется в течение 2 (двух) недель;

4.16. В случае пропуска групповых занятий по причине болезни и при наличии копии подтверждающего документа из медицинского учреждения, Исполнитель возмещает не более 3 (трех) занятий в месяц при посещении 3 (трех) раз в неделю (Абонемент включает 12 занятий в месяц), 2 (двух) занятий в месяц при посещении 2 (двух) раз в неделю (Абонемент включает 8 занятий в месяц), и не более 1 (одного) занятия в месяц, при посещении 1 (одного) раза в неделю (Абонемент включает 4 занятия в месяц);

4.17. Возмещение производится в виде возможности посетить как пропущенные по причине болезни, так и любые другие виды занятий на выбор в текущем или в течение 1 (одного) месяца, следующего за текущим, при условии приобретения Абонемент на следующий месяц;

4.18. В случае пропуска занятий по другим причинам, оплата пропущенных занятий не переносится и не возвращается;

4.19. Приобретенные Абонементы возврату не подлежат.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Студия оставляет за собой право не допустить на занятия с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания;

5.2. Студия оставляет за собой право отстранить от занятий в случае немотивированного агрессивного поведения;

5.3. Клиент предоставляет Студии неограниченное право на публикацию и использование своего изображения и/или изображения ребенка, включая фотографии и видеозаписи, в целях рекламы и продажи услуг Студии. Студия вправе использовать изображение Клиента и/или ребенка Клиента в сети Интернет (на своем сайте и на своих страницах в соцсетях), а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности Студии;

5.4. Клиент выражает свое согласие на получение смс-сообщений, сообщений по электронной почте о деятельности Студии, проводимых ею или при ее участии мероприятий, отправляемых Студией или третьими лицами по ее поручению;

5.5 Права на использование изображений работ, созданных в Студии, принадлежат Студии.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством;

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону;

6.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае, не достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ СТУДИИ

ИП Дворецкая Ольга Владимировна ИНН 504009157416 ОГРНИП 324508100466378 Р/с
40802810340000481325 в ПАО Сбербанке России БИК 044525225 К/с 30101810400000000225